

De l'entreprise au groupe

Le régime fiscal des opérations de fusions, scissions, apports partiels d'actifs et transmissions universelles de patrimoine

Fusions : opérations par lesquelles une ou plusieurs sociétés absorbées transmettent au moment de leur dissolution sans liquidation l'ensemble de leur patrimoine soit à une autre société soit à une nouvelle, moyennant l'attribution à leurs associés de titres de l'absorbante (voire une soulte $\leq 10\%$ val nominale des titres).

Scissions : opérations par lesquelles la société scindée transmet au moment de sa dissolution sans liquidation l'ensemble de son patrimoine à 2 ou plusieurs sociétés préexistantes ou nouvelles, moyennant l'attribution aux associés de la scindée de titres des sociétés bénéficiaires des apports (voire une soulte $\leq 10\%$ val nominale des titres)

La répartition des titres doit être proportionnelle aux droits des associés dans le capital de la scindée pour le régime de faveur de l'IS (pas prévu pour les DE).

Apports partiels d'actifs (APA) : opération par laquelle une société apporte à une autre une partie de ses éléments d'actifs et reçoit en échange des titres émis par la société bénéficiaire de l'apport. L'APA n'entraîne pas la disparition de l'apporteuse. Pour les apports partiels d'actif, le régime fiscal de référence est celui des fusions.

Transmission Universelle de Patrimoine (TUP) : fusion simplifiée dès lors qu'une société détient le contrôle à 100% d'une autre société. L'intégralité des actifs et dettes de la société absorbée est transférée à la société absorbante. La TUP entraîne la dissolution de la société dont les actions ont été réunies dans le patrimoine de la société absorbante, sans liquidation.

Les fusions et scissions entraînent des conséquences fiscales majeures : celle de la **dissolution de la société absorbée**, de la **transmission universelle de son patrimoine à une ou plusieurs sociétés**. En contrepartie des titres de la société absorbée, les associés reçoivent les **titres de l'absorbante (par échange de titres)** et éventuellement une soulte en espèce qui ne peut dépasser 10% de la valeur nominale des parts attribuées.

Il en résulte l'imposition d'une PV d'apport pour la société absorbée ainsi que le calcul des droits d'enregistrements pour la bénéficiaire des apports.

Or la fiscalité ne peut être un frein économique aux opérations de restructuration aussi, un **régime de faveur** est prévu.

I- LES FUSIONS

1- LE REGIME DE DROIT COMMUN

La fusion et la scission entraînent les conséquences fiscales de la **cessation d'activité d'une société** suivi d'un **apport de patrimoine à une autre société** et intervient un **échange de titres** de la société absorbée contre ceux de l'absorbante.

Les conséquences sont les suivantes :

1.1- POUR L'ABSORBEE :

La cessation d'activité déclenche :

- l'imposition immédiate des bénéfices réalisés avant la fusion ;
- les provisions devenues sans objet et les résultats en report et sursis d'imposition deviennent imposables (subventions étalées, indemnité d'assurance...) ;
- la plus-value d'apport devient imposable en PM value CT ou LT en fonction des éléments concernés (même si l'apport est effectué à la VNC).

Les déficits fiscaux reportables ne peuvent être transmis mais simplement imputés sur la plus-value d'apport.

Exemple : Une société A est absorbée début N par B. L'enregistrement s'effectue aux valeurs réelles, ce qui dégage des PV chez l'absorbée sur les éléments apportés.

Les PV sont les suivantes :

- sur le fonds de commerce : 40 000€
- sur le matériel : 40 000 €
- sur des titres de participation + 2ans : 60 000€

- 1- **Quelle est la fiscalité applicable à la PV d'apport ?**
- 2- **Quel aurait été le traitement si l'opération avait été effectuée aux valeurs comptables ?**

Règle comptable sur la transcription des apports :

La société bénéficiaire va inscrire au bilan les immobilisations reçues soit la **valeur comptable** soit pour **leur valeur réelle** en fonction des règles comptables issues du règlement ANC 2020-01 relatif aux comptes consolidés.

Les valeurs d'apport résultent de la situation de contrôle au moment de l'opération et du sens de l'opération :

- les opérations **sous contrôle distinct** (les sociétés n'ayant pas les mêmes actionnaires) sont réalisées à la **valeur réelle** alors que celles **sous contrôle commun** (actionnaires communs des entités parties à l'opération) sont réalisées à la **valeur comptable**.

- mais il est également nécessaire de vérifier le **contrôle après l'opération** :

- Si à l'issue de la fusion **sous contrôle distinct**, l'actionnaire de la société absorbée ne détient pas le contrôle de la société absorbante, la fusion est faite **à l'endroit** et il y a confirmation que les apports sont effectués à la **valeur réelle**.
- Si à l'issue d'une fusion entre sociétés sous contrôle distinct, l'actionnaire de la société absorbée **acquiert le contrôle de la société absorbante** (grâce aux titres émis en rémunération par cette dernière), les apports sont évalués à la **valeur comptable** et non à la valeur réelle alors même que l'opération est réalisée sous contrôle distinct : on parle de **fusion à l'envers**.

Conséquences :

- Si opération enregistrée aux valeurs nettes comptables (cad val brute, amortissements et dépréciations) : poursuite des plans d'amortissement en cours chez l'apporteuse.
- Si valeurs réelles : amortissement sur la durée d'utilisation prévue (nouveau plan d'amortissement).

1.2- POUR L'ABSORBANTE :

La fiscalité est quasiment nulle à l'exception de l'imposition de l'éventuelle plus-value (**boni de fusion**) réalisée lors de l'annulation des titres.

En effet, dans le cas où l'absorbante détient des titres de l'absorbée, la dissolution de l'absorbée entraîne l'annulation des titres détenus dans l'absorbée, assimilée à une cession de titres.

- Si l'annulation des titres génère une PV (boni de fusion), celle-ci est taxée à l'IS au taux de droit commun s'il s'agit de titres classés en TP de moins de 2 ans ou autres titres sinon au taux réduit s'il s'agit de TP de + 2 ans (0% mais réint. EC quote-part de 12%),

- Si l'annulation génère une MV, ce mali de fusion est déductible si les titres sont des TP de - 2 ans ou autres titres et MVLT à 0% pour les TP de + de 2 ans.

En cas de comptabilisation de l'opération en valeurs nettes comptables, l'opération peut générer un mali mais celui-ci est uniquement lié au mode de comptabilisation, on l'appelle **mali technique** (ou faux mali). Il fait l'objet d'une affectation aux actifs apportés en fonction des PV. Il est amorti si l'actif auquel il est rapporté est amortissable. Son amortissement est déductible.

Exemple : La Société X détient 60% de Y depuis N-5 :

La valeur des titres Y détenus par X sont au bilan pour 600 000€

En N, X absorbe Y.

A la date de la fusion, Y a un actif net comptable de 800 000 € mais une valeur réelle de 950 000 €.

- 1- Comment l'apport est-il réalisé ?**
- 2- Pour X, quelle est la conséquence fiscale ?**

2- LE REGIME DE FAVEUR DES FUSIONS (ART 210 A CGI)

Ce régime de faveur a été initié afin d'encourager les regroupements d'entreprises, par un dispositif d'exonération et de sursis d'imposition pour les fusions **de sociétés IS**. La fusion ne sera plus considérée comme une cession-cessation mais comme une **simple opération intercalaire sans incidence fiscale pour l'absorbée**.

2.1- CONDITIONS CUMULATIVES A REMPLIR :

- Le régime de faveur est réservé **aux personnes morales passibles de l'IS** ;
- Les apports doivent être **rémunérés par des actions ou des parts sociales** de la société absorbante, remis aux associés de l'absorbée. Si une **soulte** est versée : elle doit être **<10% valeur nominale des titres attribués**.
- L'opération réalisée doit **correspondre à la définition fiscale des fusions** donnée par l'article 210-0-A du CGI : *dissolution sans liquidation, transmission du patrimoine, attribution aux associés de l'absorbée de titres de l'absorbante (si une soulte est versée, elle doit être <10% valeur nominale des titres attribués)*.
- Les sociétés doivent avoir leur siège en France ou en l'UE ou de pays ayant signé une convention avec la France, visant à éviter les fraudes ou l'évasion fiscale.
- **L'absorbante indique l'option dans l'acte de fusion** et s'engage à respecter les obligations relatives aux inscriptions au bilan, la réintégration des bénéfices et des plus-values.

2.2- CONSEQUENCES DE L'OPTION POUR L'ABSORBEE (L'APPORTEUSE) :

L'imposition du résultat de l'exercice jusqu'à la date de fusion, demeure **imposable chez l'absorbée** mais la fusion réalisée **dans le régime de faveur**, avec **effet rétroactif** au début de l'exercice, entraîne **la taxation chez l'absorbante** (et non l'absorbée) si l'ouverture de son exercice coïncide.

Exonération de la PM Value de fusion :

Les PV nettes sur les actifs apportés ne sont **pas imposables** (transfert à l'absorbante): immobilisations, stocks, créances, contrats de crédit-bail...

Les MV nettes sur immobilisations non amortissables ne sont pas déductibles par l'apporteuse : prise en compte chez la bénéficiaire lors d'une cession ultérieure.

2 hypothèses :

- Les apports sont réalisés à la **valeur comptable**, il n'y a pas de P ou M value constatée en comptabilité et il n'y a rien à faire extra-comptablement.
- Les apports sont réalisés à la **valeur réelle**, et de **Pou M values sont constatées comptablement**, il faut les neutraliser fiscalement.

Les **MV nettes sur immobilisations amortissables** peuvent être **déduites** du résultat de l'apporteuse **ou transférées** à la bénéficiaire **si déficit ou rétroactivité**.

Les subventions d'investissements non amorties peuvent être à la charge de la bénéficiaire (si option écrite).

L'imposition des **provisions s'effectuent** uniquement si elles sont devenues sans objet (les provisions qui conservent leur objet ne sont pas imposées mais intégrées au bilan de la société absorbante).

Remarque : En cas d'application du **régime de faveur**, le **régime mère fille n'est pas remis en cause par la fusion pour les titres détenus par l'absorbée depuis moins de 2 ans**. La restructuration n'interrompt pas le délai de détention des titres et ne remet donc pas en cause l'exonération dont ont bénéficiés les dividendes antérieurs.

2.3- CONSEQUENCE DE L'OPTION POUR L'ABSORBANTE (LA BENEFICIAIRE)

1- Les amortissements :

La société bénéficiaire va inscrire au bilan les immobilisations reçues soit la **valeur comptable** soit pour **leur valeur réelle** en fonction des règles.

Conséquences :

- Si opération enregistrée aux valeurs nettes comptables (cad val brute, amortissements et dépréciations) : poursuite des plans d'amortissement en cours chez l'apporteuse
- Si valeurs réelles : amortissement sur la durée d'utilisation prévue (nouveau plan d'amortissement).

2- Les provisions

La bénéficiaire reprend les provisions transmises par l'absorbée : tant qu'elles conservent leur objet et que le risque est supporté par l'absorbante, elles ne sont pas imposables. Elles le deviendront éventuellement à leur reprise. Un suivi nécessite de savoir quel traitement fiscal elles ont subi d'où un **suivi historique des provisions**.

3- Réintégration des bénéfices en sursis d'imposition chez l'apporteuse :

► Actifs amortissables :

Les PV n'ont pas été taxées chez l'apporteuse, **elles doivent être prises en compte chez la bénéficiaire :**

- **enregistrement aux valeurs comptables :** la PV sera calculée et taxée par rapport à la VNC (comme s'il n'y avait jamais eu d'opération de restructuration) **au moment de la cession.**

- **enregistrement aux valeurs réelles :** **Imposition avec étalement possible** des PV nettes (toujours CT) d'apports **sur 5 ans** sur les biens meubles **et 15 ans** pour les immeubles : réintégration extra-comptable :

- la réintégration sur 15 ans des constructions concerne la structure et tous les composants,
- la mise au rebut d'un composant n'entraîne pas de réintégration anticipée de la PV d'apport.

Comptablement, l'étalement d'imposition implique la constitution d'une provision pour impôt (non déductible fiscalement).

Si cession des biens amortissables reçus, il y a imposition immédiate de la fraction de la PV d'apport afférente non encore réintégrée. Le calcul de la PV de cession s'effectue alors sur la valeur d'apport nette des amortissements pratiqués depuis la fusion.

Exemple : *Une société A est absorbée début N par B. Il est appliqué le régime de faveur, et l'enregistrement s'effectue aux valeurs réelles.*

Les PV sur constructions s'élèvent à 1 500 000 €

Quelle est l'imposition de la PV ? Quels retraitements sont effectués ?

► **Actifs non amortissables, titres et VMP :**

Exonération de la plus-value mais lors de leur cession ultérieure, calcul de la PV sur la valeur d'origine des biens pour l'apporteuse (et non sur la valeur d'apport) : **l'imposition a lieu seulement à la cession des biens.**

En cas de dépréciation suite à la fusion, les dotations déductibles sont calculées en référence à la valeur fiscale chez l'apporteuse.

Précision : seuls **les titres de participation** peuvent être qualifiés de LT s'ils ont plus de 2 ans par rapport à la **date d'acquisition initiale chez l'absorbée** ; tous les autres éléments non amortissables sont toujours CT.

Exemple : *En N : la société A est absorbée par B sous le régime de faveur, aux valeurs réelles.*

La société A possède un terrain, acheté	1 000 000 €
il a été déprécié pour	<u>-200 000 €</u>
VNC	800 000 €

La valeur de l'apport est de 750 000 €

Quelle est l'imposition au moment de l'apport ?

En N+8, la société B cède le terrain pour 1 100 000 €

Quelle est la PV imposable ? Et y a-t-il des retraitements EC à opérer en N+8 ?

► **PV sur actifs circulants (hors VMP) :**

Imposition chez l'absorbante :

- Différée lors de la cession si la fusion est comptabilisée aux valeurs comptables
- Immédiate si la fusion est comptabilisée aux valeurs réelles : réintégration extra-comptable de la PV.

Exemple : La société B absorbe la société A.

Société A	Valeur brute	dépréciation	VNC	Valeur d'apport	PV/MV
Stock	2 000		2 000	4 000	2 000
Clients douteux	1 500	500	1 000	200	-800
Total= PV nette					1 200

Déterminez l'imposition chez l'absorbée et l'absorbante ainsi que les retraitements EC en cas d'option pour le régime de faveur :

Hypothèse 1 : si la fusion est réalisée aux valeurs comptables : 3 000€

Hypothèse 2 : si la fusion est réalisée aux valeurs réelles : 4 200€

4- Renseignements à fournir :

La société apporteuse et bénéficiaire des apports doivent joindre à leur déclaration de résultat un état de suivi des PV qui ne font pas l'objet d'une imposition immédiate.

Souscription de cet état tant que subsistent à l'actif du bilan des éléments auxquels est attaché un report d'imposition.

La sanction prévue en cas de défaut de production, erreurs, omissions, inexactitudes... est une amende de 5% des résultats omis.

5- Le traitement du boni et mali de fusion

Lorsque la société absorbante détient une participation avant la fusion dans la société absorbée, il faut **annuler les titres, ce qui génère un boni ou mali de fusion**.

➤ **Le boni de fusion = différence positive entre l'actif net "comptable" apporté * et la valeur nette des titres au bilan :**

Comptablement, un produit financier est enregistré à hauteur de la quote-part des résultats accumulés et non distribués et le montant résiduel est enregistré en capitaux propres.

Le **boni de fusion est exonéré dans le régime de faveur**, d'où la déduction extra-comptable du produit financier.

* « **Actif net comptable apporté** » : c'est la définition officielle car seul le cas de la fusion aux valeurs comptables a été prévu par les textes.

En fait, « *Actif net apporté* » c'est-à-dire :

- Fusion aux valeurs comptables : l'actif net comptable
- Fusion aux valeurs réelles : l'actif net retraité, c.a.d. l'actif aux valeurs réelles, net des passifs.

Exemple :

A détient 60% des titres de B, acquis pour 12 000 €

A la date d'acquisition, capitaux propres de B = 21 000 €

En N, A absorbe B (ses capitaux propres étaient alors de 28 000 €)

Quel est le boni de fusion ?

Quels sont les enregistrements comptables chez A ?

Quel est le retraitement EC ?

➤ **Mali de fusion (actif net “comptable” apporté < val nette des titres) :**

Il est composé du “mali technique” et du “vrai mali” :

- **Le mali technique** : est **non déductible en régime de faveur**. Il correspond aux PV latentes sur éléments apportés. Il fait l’objet d’une **affectation aux actifs apportés et d’un suivi** extra-comptable. Il est réduit en cas de sortie des actifs sous-jacents ou en cas de dépréciation de ces actifs.

NB : dans le régime de droit commun, la réduction du mali technique est déductible puisque les PV ont déjà été imposées.

- **Le vrai mali** : est une charge financière (compte 66) : *le traitement fiscal est identique à celui du régime de droit commun* :

- distinction CT/LT à faire selon la durée de détention des titres annulés.
- Si **LT** : **non déductible** (et doit donc être réintégré) puisqu’il est placé sous un régime d’exonération des PV sur titres de participation. Si **CT** : **déductible**.

Le mali technique se rencontre lors des fusions aux **valeurs comptables** (mais il peut y avoir un vrai mali aussi).

Exemple : La société M détient 100% des titres F pour 450 000 €. La fusion s’effectue aux valeurs comptables :

ACTIFS	1 500 000 €
PASSIFS	1 200 000 €
ACTIF NET	300 000 €

Quel est le mali de fusion ?

Comment est-il affecté aux actifs ?

Actifs	VNC	Valeur réelle	PV latente	Affectation du mali
Brevets	-	90 000		
Terrain	90 000	200 000		
Autres	1 410 000	1 410 000		
Total	1 500 000	1 700 000		

En N+8 Le brevet tombe dans le domaine public et en N+15 le terrain est cédé.

Quels sont les traitements fiscaux ?

3- LE TRAITEMENT DES DEFICITS ANTERIEURS A LA FUSION

Déficits antérieurs de l'apporteuse (absorbée) : ils ne sont **pas déductibles/transférables** à l'absorbante, **sauf agrément spécial et préalable**.

Pour obtenir cet agrément, il est nécessaire que :

- **La fusion soit placée sous le régime de faveur de l'article 210 A du CGI ;**
- La fusion soit justifiée du point de vue **économique** et obéisse à des motivations principales autres que fiscales ;
- L'activité à l'origine des déficits n'ait **pas subi de changements significatifs** (clientèle, emploi, moyens d'exploitation, nature et volume d'activité) pendant la période de constatation des déficits ;
- L'activité à l'origine des déficits soit poursuivie pendant une période minimale de 3 ans, sans subir de changements significatifs (mêmes critères que ci-dessus).

L'art.53 de la Loi de Finance de 2020 prévoit une dispense d'agrément préalable pour les fusions depuis 2020 placées en régime de faveur si :

- *Montant du déficit antérieur+ charges financières non déduites transférées < 200 000€*
- *Ces éléments ne proviennent ni de la gestion de patrimoine mobilier ni de la gestion de patrimoine immobilier*
- *La société n'a pas cédé ou cessé l'exploitation d'un fonds de commerce ou établissement*

Les scission ou APA ne sont pas concernés par la dispense.

La **créance** éventuelle de **carry-back** est transmise de plein droit à l'absorbante (pas d'agrément nécessaire).

Par contre les déficits de la société absorbante restent reportables à conditions que l'ajout d'activités nouvelles n'entraîne pas un changement d'activité réelle de la société.

Le changement d'activité (art.221.5 du CGI) se caractérise par la disparition des moyens de production, l'adjonction d'activité ou l'abandon d'activité : pour une fusion, il sera surtout fait référence à l'adjonction d'activité.

L'optimisation fiscale des déficits avant fusion :

Une société déficitaire a intérêt à absorber une société bénéficiaire mais **l'administration pourrait y voir un abus de droit** si l'opération de fusion apparaît motivée par la recherche exclusive d'une compensation entre bénéfices et pertes, en vue d'échapper à l'impôt. Les fusions dites rapides consistant en l'acquisition de titres d'une société suivie de sa fusion avec elle, pourrait également être considéré comme un **acte anormal de gestion** (opération sans contrepartie suffisante).

Loi de finances 2025 :

- L'ordonnance du 24 mai 2023 avait introduit la possibilité de réaliser une fusion **sans échange de titres entre sociétés sœurs** détenues dans des proportions identiques par leurs associés. Ces opérations bénéficient désormais du **régime fiscal de faveur prévu par les articles 210 A** et suivants du Code général des impôts.
- Les **scissions partielles** pourront désormais profiter des dispositifs favorables, notamment du régime de report et de sursis d'imposition des plus-values.

4- CONSEQUENCE DE LA FUSION SUR LES AUTRES IMPOTS

1- Au niveau de la TVA

La TVA n'est pas exigée à l'occasion de la transmission à titre onéreux ou gratuit ou sous forme d'apport à une société d'une universalité totale ou partielle de biens.

La société absorbante devra respecter les obligations qui auraient été celles de l'absorbée si elle avait continué son activité. Un formalisme doit être respecté : déclaration du montant de la taxe transférée, déclaration CA3 dans autres opérations non imposables et engagement expresse à opérer les régularisations nécessaires.

2- En droit d'enregistrement

Depuis le 1^{er} janvier 2019, il n'y a plus de droit sur les opérations de fusions (application ou non du régime de faveur au titre des plus-values).

Si des immeubles sont apportés, une contribution de sécurité immobilière de 0,1% sur la valeur vénale est due.

5- PROCEDURE DE RESCRIPT SPECIFIQUE SUR LES FUSIONS

Afin d'apporter davantage de sécurité juridique, l'article L. 80 B-9° du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit une procédure de rescript spécifique en faveur des entreprises concernées par des opérations de restructuration. Ce rescript spécifique permet aux entreprises qui le souhaitent **d'obtenir la confirmation de l'administration fiscale, préalablement à la réalisation d'une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif**, que cette dernière **n'a pas comme objectif principal** ou comme un de ses objectifs principaux **la fraude ou l'évasion fiscale**.

A défaut de réponse dans un délai de six mois, l'administration est réputée avoir pris une **position favorable** implicite opposable, permettant de considérer que l'opération présentée n'a pas comme objectif principal ou un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales.

6- SORT DES ASSOCIES DE LA SOCIETE ABSORBEE :

Ils reçoivent des titres de l'absorbante contre ceux de l'absorbé.

En application de l'art. 115-1 du CGI, **l'attribution gratuite des titres représentatifs de l'apport n'est pas analysée comme une distribution de revenus mobiliers**, la disparition de la société absorbée n'étant pas traitée comme une dissolution.

Il faut distinguer la situation où les associés de l'absorbée sont des personnes physiques ou des personnes morales.

1- Les associés de l'absorbée sont des personnes physiques

Les associés de l'absorbée reçoivent des titres de l'absorbante (en remplacement de leurs titres de l'absorbée). Cette opération d'échange entraîne l'application de **PV qui bénéficie d'un sursis d'imposition** d'application obligatoire. En effet, cette PV n'est pas encaissée, rien n'est à déclarer par l'associé. Pour les associés personnes physiques, l'opération de fusion revêt un **caractère intercalaire** (elle n'est pas imposable lors de l'évènement). **L'imposition de la PV est différée à la cession des titres** reçus en échange. La PV sera calculée par rapport au prix d'acquisition (d'origine) des titres remis en échange.

S'il s'agit d'une moins-value d'échange, la perte fiscale n'est pas déduite.

2- Les associés sont des personnes morales (article 38 du CGI)

- **Le régime de droit commun :**

En comptabilité, l'associé personne morale va enregistrer les titres reçus en échange et comptabiliser une P ou M value. Fiscalement, ce résultat peut être une **P/M value à CT ou LT** en fonction du type de titre et de son délai de détention (vu plus haut).

- **Le régime optionnel :**

Chaque associé peut choisir s'il veut bénéficier de l'**option** permettant de ne **taxer la PV d'échange que lors de la cession ultérieure des titres**. L'échange de titres est assimilé à une opération intercalaire.

Pour les associés personnes morales, chaque associé doit joindre à sa déclaration de résultats déposée au titre de l'exercice de l'échange, un état de suivi ainsi qu'un registre des plus-values en sursis (sinon amende de 5% de la P/M value en sursis).

Impact sur le régime Mère fille appliqué par la société absorbée

Le décompte du délai de conservation n'est pas interrompu lorsque la P ou M value réalisée lors de l'échange des titres de la filiale distributrice, dans le cadre d'opérations de fusions ou de scissions, fait l'objet d'un **sursis d'imposition**. Le délai de conservation de deux ans est calculé à compter de la date de souscription ou d'acquisition initiale des titres de la filiale absorbée.

En revanche, lorsque la société mère opte pour la **prise en compte immédiate du profit** ou de la perte d'échange dans son résultat de l'exercice de réalisation de l'opération d'échange, il est mis **fin au décompte du délai de conservation des titres** de la société absorbée.

Ce faisant, si cette opération d'échange intervient moins de deux ans après l'acquisition des titres de la filiale absorbée, l'application du régime des sociétés mères est remise en cause.

Exemple : *Acquisition par la société M de 50% d'actions de la société A en septembre N.*

A distribue à M un dividende 100 en N+1. Le régime mère fille est appliqué d'où une imposition du dividende par M pour 5 uniquement (exonération de 95%).

Début N+2 : absorption de A par une société B.

Quelles sont les conséquences fiscales de cette restructuration ?

II- L'APPORT PARTIEL D'ACTIF

C'est une opération par laquelle une société apporte à une autre (préexistante ou nouvelle) une partie de ses éléments d'actif et passif formant une **branche complète d'activité moyennant la remise de droits sociaux**.

L'apport partiel d'actif n'entraîne pas la dissolution de la société apporteuse (différence avec la fusion).

1- LE REGIME DE DROIT COMMUN

Les conséquences fiscales sont comparables à celles de la fusion. Le régime des apports en droit commun va entraîner cessation d'entreprise pour la branche apportée :

- Imposition courant de la branche, avec rétroactivité possible ;
- Imposition des PV d'apports et des provisions sans objet par l'apporteuse ;
- Soumission de certains apports aux droits d'enregistrement.

Le régime de faveur va permettre d'assurer à l'opération d'apport la même neutralité que pour les fusions et permettre un transfert en franchise d'impôt.

2- LE REGIME DE FAVEUR :

1- Les conditions d'application de plein droit du régime

Les conditions spécifiques pour les APA, pour pouvoir bénéficier du régime spécial des fusion **de plein droit** sont :

- **L'apport doit porter sur une branche complète et autonome d'activité** ou sur des éléments assimilés :

Pour l'administration fiscale, une branche complète d'activité représente une exploitation **autonome** du point de vue de son organisation, capable de fonctionner par **ses propres moyens**. L'apport doit comprendre les éléments d'actif et de passif liés directement ou indirectement à la branche ainsi que le personnel affecté à l'exploitation apportée.

En cas d'apport de titres, les titres assimilés à une branche complète d'activité s'entendent :

- *de l'apport de titres représentant sur plus de 50% du capital de la société, (si moins de 50% dans le cadre d'un agrément spécial des fusions)*
- *des apports qui confèrent à la société bénéficiaire la détention directe de plus de 30% des droits de vote si aucun associé ne détient une fraction supérieure*

Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, le régime spécial peut s'appliquer sur **agrément** préalable.

- **La société apporteuse a l'obligation de calculer le résultat de cession des titres reçus par référence à la valeur d'origine** des biens apportés et non d'après leur valeur d'apport,

Ex : A reçoit des titres B pour 3 000€ en contrepartie de l'apport de sa branche d'activité (valeur réelle : 3 000€ mais valeur d'origine : 1 000). Du fait du régime de faveur : pas d'imposition chez A de la PV mais si A revend les titres B : A calcule sa PV par rapport à 1 000€ (VO).

- **L'option pour le régime de faveur doit être mentionner dans l'acte d'apport.**

2- Application du régime de faveur sur agrément

En l'absence d'apport d'une branche complète d'activité, les apports partiels d'actifs peuvent bénéficier du régime de faveur dans le cadre d'un agrément administratif. L'agrément est délivré si :

- l'opération est justifiée par un motif économique,
- l'opération n'a pas comme objectif principal la fraude ou l'évasions fiscale
- les modalités de l'opération permettent d'assurer l'imposition future des plus-values en sursis d'imposition.

3- Conséquences de l'application du régime de faveur :

Le régime d'imposition de l'apporteuse est comme pour l'absorbée lors des fusions :

- imposition des bénéfices immédiatement sauf clause de rétroactivité (au 1^{er} jour de l'exercice) qui transfère l'imposition chez la bénéficiaire,
- tous les biens y compris l'actif circulant peuvent être apportés à la valeur nette comptable,
- les PV nettes réalisées lors de l'apport sont exonérées,
- les provisions qui conservent leur objet ne sont pas réintégrées.

La bénéficiaire est placée dans la même situation que l'absorbante dans les fusions :

- imposition des PV sur éléments non amortissables à leur cession, sur la base de la valeur que ces biens avaient chez l'apporteuse,
- réintégration des PV sur biens amortissables sur 5 ans pour les meubles (ou 15 ans sur les constructions) et amortissement sur la valeur d'apport,
- reprise des provisions au passif en sursis d'imposition ...

4- Traitement des déficits antérieurs

Les déficits **reportables de l'apporteuse restent en report chez elle** sauf si cette dernière change d'activité.

Exemple : une société industrielle devient une holding à la suite de l'apport de sa dernière branche d'activité de production. Elle change d'activité à la date d'effet rétroactif de l'apport et elle ne peut pas imputer ses déficits reportables sur les résultats clos après l'opération.

Un **agrément spécial** et préalable peut toutefois permettre le **transfert du déficit à la bénéficiaire** (suivant les mêmes conditions que pour la fusion).

III- LA SCISSION

La société scindée transmet, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l'ensemble de son patrimoine à deux ou plusieurs sociétés préexistantes ou nouvelles, moyennant l'attribution aux associés de la société scindée, proportionnellement à leurs droits dans le capital, d'une soulte ne dépassant pas 10% de la valeur nominale de ces titres (art.210-0 A,I,2° du CGI).

L'article L.371 du code de commerce **assimile sur le plan juridique les scissions aux fusions**.

Les conséquences fiscales sont les même que les fusions. L'option pour le régime de faveur doivent toutefois respecter des conditions particulières.

1- CONDITIONS SPECIFIQUES D'APPLICATION DU REGIME DE FAVEUR AUX SCISSIONS

La scission relève du régime spécial de plein droit si, en plus des conditions générales aux fusions, les suivantes sont réunies :

- la société scindée comporte au moins **2 branches complètes d'activité** (voir supra);
- les sociétés bénéficiaires reçoivent chacune une ou plusieurs branche d'activité ;
- les associés les plus importants s'engagent à conserver les titres **au moins 3 ans** (seulement pour ceux détenant au moins 5% des droits de vote et pour ceux détenant au moins 0.1% des droits de vote mais ayant exercé des fonctions de direction dans les 6 mois précédant la scission et qui représentent ensemble au moins 20% du capital de la scindée).

Si ces conditions ne sont pas remplies, le **régime spécial peut s'appliquer sur agrément administratif préalable**.

2- CONDITIONS DE DELIVRANCE DE L'AGREMENT :

- l'opération est justifiée par **un motif économique**,
- l'opération n'a pas comme objectif principal la fraude ou l'évasion fiscale
- les modalités de l'opération permettent d'assurer l'imposition future des plus-values en sursis d'imposition.